



PUTUSAN

Nomor 10004 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat, telah memutus perkara Anak:

Nama : **MUHAMMAD RENDI PANGALILA alias TOLE bin SUSANTO;**

Tempat Lahir : Kotawaringin Barat;

Umur/Tanggal Lahir : 14 tahun /20 Desember 2010;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Kumpai Batu Bawah RT 010 RW 003,
Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak tersebut ditangkap pada tanggal 12 Juni 2025;

Anak tersebut berada dalam tahanan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) sejak tanggal 13 Juni 2025 sampai dengan sekarang;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat tanggal 10 Juli 2025 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 10004 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak MUHAMMAD RENDI PANGALILA alias TOLE bin SUSANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" melanggar Pasal Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum MUHAMMAD RENDI PANGALILA alias TOLE bin SUSANTO berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi seluruhnya selama Anak Berhadapan Hukum dalam penangkapan dan berada dalam tahanan, dengan perintah Anak berhadapan Hukum tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK bermotor merek Yamaha Type V110 ZHE dengan nomor rangka MH34NS00F1K541720 nomor mesin 4WH218878 nomor polisi K 6267 QD warna merah;
 - 1 (satu) ekslempler BPKB Motor merek Yamaha Type V110 ZHE dengan nomor rangka MH34NS00F1K541720 nomor mesin 4WH218878 nomor polisi K 6267 QD warna merah;
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Yamaha Type V110 ZHE dengan nomor rangka MH34NS00F1K541720 nomor mesin WH218878 nomor polisi K 6267 QD warna merah;Dikembalikan kepada Saudara Nayaka Damar Funuluh alias Damar bin Muklason;
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 10004 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pbu tanggal 15 Juli 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak MUHAMMAD RENDI PANGALILA alias TOLE bin SUSANTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku oleh karena itu dengan pidana Pembinaan Dalam Lembaga selama 5 (lima) bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Palangkaraya tersebut;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK bermotor merek Yamaha Type V110 ZHE dengan nomor rangka MH34NS00F1K541720 nomor mesin 4WH218878 nomor polisi K 6267 QD warna merah;
 - 1 (satu) ekslempler BPKB Motor merek Yamaha Type V110 ZHE dengan nomor rangka MH34NS00F1K541720 nomor mesin 4WH218878 nomor polisi K 6267 QD warna merah;
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Yamaha Type V110 ZHE dengan nomor rangka MH34NS00F1K541720 nomor mesin WH218878 nomor polisi K 6267 QD warna merah;Dikembalikan kepada saksi Nayaka Damar Funullah alias Damar bin Muklason;
4. Membebaskan kepada Anak Pelaku membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 5/PID.SUS-Anak/2025/PT PLK tanggal 31 Juli 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pbu tanggal 15 Juli 2025 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan agar Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 10004 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Anak pelaku dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid.Sus-Anak/2025/PN Pbu yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Agustus 2025 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Agustus 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 25 Agustus 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat melalui Aplikasi eSummon pada tanggal 1 Agustus 2025 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Agustus 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 25 Agustus 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 10004 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan;
- Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena terkait dengan berat ringannya pemidanaan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa sesuai fakta-fakta hukum di persidangan yaitu:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2025 sekitar pukul 02.00 WIB, Anak Berhadapan dengan Hukum MUHAMMAD RENDI PANGALILA alias TOLE bin SUSANTO yang saat itu berusia 14 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan 19 (sembilan belas) hari, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fiz R warna merah dengan nomor polisi K 6267 QD milik saksi korban Nayaka Damar Funuluh alias Damar bin Muklason yang terparkir di teras rumah berpagar besi di Jalan GM Arsyad Gang Kopar I, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, dengan cara mendorong pelan-pelan sepeda motor tersebut hingga melewati pagar lalu menyembunyikannya di sebuah rumah di Gang Kopar 3 yang di belakangnya terdapat parkir mobil, kemudian pada hari Senin tanggal 9 Juni 2025 sekitar pukul 20.30 WIB, Anak bersama dengan Firman dan Raja menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal dengan imbalan 5 (lima) paket sabu-sabu, sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan selanjutnya Anak diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa dari fakta di atas, telah nyata apabila perbuatan Anak telah memenuhi rumusan unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Pangkalan Bun baik mengenai keterbuktian pasal yang didakwakan maupun pidana yang dijatuhkan dinilai telah tepat dan benar. Putusan yang dijatuhkan *judex facti* telah pula mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 10004 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf f KUHPA *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga penjatuhan pidana kepada Anak tersebut telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan. Alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum sebagaimana dalam memori kasasinya tidak terdapat hal yang baru yang dapat mengubah/membatalkan putusan *judex facti*, sehingga demikian tidak terdapat alasan untuk memperbaiki putusan *judex facti* dalam perkara a quo karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, telah benar dalam cara mengadili dan tidak melampaui kewenangannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KOTAWARINGIN BARAT** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **11 September 2025** oleh **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal** itu juga oleh Hakim Kasasi Anak

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 10004 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang dihadiri **Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,

Ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 10004 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)